CONVENIO DE CRÉDITO

Comparecen a la celebración del presente instrumento, libre y voluntariamente por una parte JUSTO ENRIQUE GONZALEZ ALMEIDA por los derechos que representa de la Compañía INVERNEG S.A. a quien en adelante se le denominara "LA COMPAÑIA", y por otra parte, Jhonn Taylor Montenegro Arellano por sus propios derechos o por los derechos que representa a la Compañía Jhonn Taylor Montenegro Arellano a quien se les denominara "EL CLIENTE", quien conviene en celebrar este convenio de Crédito, contenido en las siguientes condiciones, clausulas y estipulaciones para el otorgamiento de una línea de Crédito:

PRIMERA: La línea de Crédito Mercantil otorgada y autorizada por LA COMPAÑIA esto es el valor de US$ _____ DOLARES AMERICANOS, valor que permite al CLIENTE actuar como Cliente a Crédito y efectuar compras de los productos que comercializa LA COMPAÑIA, sin otra formalidad que la aceptación de la factura y las condiciones de ventas incluidas en ella, esto en virtud de la solicitud presentada por EL CLIENTE. Este cupo no afecta las ventas al contado.

SEGUNDA: EL CLIENTE acepta expresa e incondicionalmente que tanto los importes de los pagarés suscritos a la orden de LA COMPAÑIA, facturas entregadas por bienes o servicios recibidos, convenios de pagos firmados posteriormente, refinanciamientos, letras de Cambio, Pagaré, Guías de Remisión, etc., así como los débitos que se realicen a su cuenta por concepto de gastos adicionales derivados del manejo de la utilización del crédito, se deberá pagar a LA COMPAÑIA, dentro de los plazos estipulados en tales documentos. Así también acepta tácitamente que cada evento de compra/venta, constituye un acto de negocio jurídico independiente y que la existencia del Crédito se justificara a través de cualquier documento Mercantil-Comercial existente.

TERCERA: En caso de cambio de domicilio y/o lugar de trabajo, EL CLIENTE está obligado a dar aviso inmediato de tal hecho a LA COMPAÑIA, mediante comunicación escrita, en la que señale su nueva o nuevas direcciones; en caso de no hacerlo, se entenderá que toda comunicación enviada al domicilio determinado en la solicitud de Crédito es entregada. Los reclamos, observaciones y/o la inconformidad que tuviere EL CLIENTE, respecto a algún valor cobrado por LA COMPAÑIA, los formulará por escrito, dentro de los quince días siguiente a la fecha que haya realizado dicha transacción que impugne. Si dicho plazo transcurre sin que se haya formulado ningún reclamo, se entenderá que EL CLIENTE se halla conforme con los saldos indicados por LA COMPAÑIA y que acepta todo su contenido.

CUARTA: EL CLIENTE, se obliga incondicionalmente a pagar el Valor de las cuotas respectivas constantes en los pagarés o facturas suscritos por EL CLIENTE, convenios de pagos, más los cargos generados por el uso del crédito, en el plazo y fecha expresamente señalados para el efecto, pago que deberá realizarlo en las oficinas de LA COMPAÑIA, no obstante LA COMPAÑIA se reserva el derecho de poder realizar los cobros directamente en el domicilio o trabajo de EL CLIENTE y designar a una persona o compañía para realizar estas gestiones. LA COMPAÑIA queda autorizada a cobrar comisiones, honorarios por cobranza, intereses de financiamiento legalmente permitidos y de mora y costas procesales, cargos que son aceptados por EL CLIENTE quien desde ya se obliga a pagarlos incondicionalmente.

QUINTA: LA COMPAÑIA atenderá y despachará las ordenes de compras escritas o telefónicas de EL CLIENTE. La orden podrá solicitarla el Representante Legal, el Propietario, el Gerente General o cualquiera de los empleados o dependientes facultados, designados o autorizados por EL CLIENTE, sea por escrito o verbalmente, quedando LA COMPAÑIA facultada para realizar el despacho siempre y cuando EL CLIENTE se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con LA COMPAÑIA. EL CLIENTE declara y acepta que la mercadería será recibida por él y/o cualquier dependiente o empleado que al momento de la entrega se encuentre laborando en su negocio o establecimiento. Este convenio tiene un plazo indefinido mientras exista una relación Comercial entre LA COMPAÑIA Y EL CLIENTE contado desde esta fecha. Se deja constancia que LA COMPAÑIA a su arbitrio podrá darlo por terminado en cualquier momento y sin previo aviso.

SEXTA: El uso del crédito otorgado por EL CLIENTE significa su expreso consentimiento de aceptación de las modificaciones que se introdujeren al convenio. Caso contrario, EL CLIENTE puede dar por finalizada su relación con LA COMPAÑIA, cancelando el total de lo adeudado a LA COMPAÑIA, así como los demás rubros estipulados anteriormente.

SEPTIMA: Para los casos en que EL CLIENTE sea de estado civil casado, declara que el presente convenio lo subscribe debidamente facultado por su cónyuge. Así como deja autorización para que LA COMPAÑIA pueda obtener de cualquier fuente de información, incluido los Buró de información Crediticia o cualquier otra institución legalmente constituida para esos fines, referencias e información personal sobre el comportamiento del Crédito, nuestro o de quienes representamos. Así mismo autoriza a transferir o entregar información referente a tal comportamiento de Crédito, a autoridades competentes, organismos de control, buró de información crediticia y otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas, así como para que pueda dar a conocer tal comportamiento crediticio, para fines de evaluación de crédito. Igualmente autorizo para que pueda revisarse mis datos de carácter personal en la página web de la función judicial.

OCTAVA: Faculto (amos) irrevocablemente a INVERNEG S.A. o por medio de terceros para efectuar las gestiones que estime conveniente, directamente o por intermedio de la empresa de cobranzas que INVERNEG S.A. designe para obtener el pago de mi (nuestras) obligaciones con INVERNEG S.A.

NOVENA: En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su normativa conexa, INVERNEG S.A., en calidad de responsable del tratamiento, informa al CLIENTE que la información proporcionada será objeto de tratamiento con la finalidad gestionar la relación comercial y la gestión del crédito otorgado. Los datos personales objeto de tratamiento son aquellos consignados en las solicitudes de crédito y demás documentos habilitantes.

La base jurídica que legitima este tratamiento es la ejecución de la relación contractual y comercial entre las PARTES. Sin la aportación de los datos personales necesarios, no sería posible formalizar ni ejecutar dicha relación contractual. EL CLIENTE en calidad de titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, y los demás establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, a través del medio dispuesto por la compañía.

Firmado por:
Jhonn Taylor Montenegro
Fecha:
2026/04/07 14:18:11 UTC

INVERNEG S.A. adoptará las medidas físicas, técnicas, legales, organizativas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y protegerlos contra el acceso no autorizado, alteración, divulgación o destrucción de la información.

Los datos personales serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades de tratamiento para las que fueron recabados y conforme a los plazos establecidos por la ley o por la necesidad del tratamiento.

DÉCIMO: Los comparecientes renuncian fuero y domicilio y se someten a los Jueces Competentes de la ciudad de Guayaquil bajo el procedimiento Monitorio, Ordinario o Ejecutivo según corresponda y a elección de la Compañía. Para constancia de lo estipulado firman las partes en Guayaquil 7 de abril del 2026.

p) INVERNEG S.A.

f) JUSTO E. GONZALEZ ALMEIDA
PRESIDENTE
RUC: 0990658498001

p)

f) Jhonn Taylor Montenegro Arellano

NOMBRE: Jhonn Taylor Montenegro Arellano

C.I.: 0951535970

DIRECCIÓN: COOP LOS PARACAIDISTAS MZ#1195 SL#34

CIUDAD: azogues

CLIENTE: Cliente normal